CONTRATO MARCO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Desarrollo de software a la medida y servicios tecnológicos relacionados

Entre los suscritos, **HENRY TABORDA**, mayor de edad, domiciliado en Medellín, identificado con C.C. _____ (número de cédula), persona natural que desarrolla su actividad bajo la marca comercial **CDH MAKER**, quien en adelante se denomina **EL PROVEEDOR**; y _____ (nombre o razón social del cliente), identificado(a) con ☐ NIT ☐ C.C. N.º _____ (NIT o cédula), representado(a) en este acto por _____ (nombre del representante legal), identificado(a) con C.C. _____ (cédula del representante), quien en adelante se denomina **EL CLIENTE**, y conjuntamente **LAS PARTES**, se celebra el presente contrato marco de prestación de servicios, que se regirá por las siguientes cláusulas:

Primera — Objeto

EL PROVEEDOR se obliga a prestar a EL CLIENTE, con plena autonomía técnica y administrativa, servicios de desarrollo de software a la medida y, cuando así se pacte, servicios tecnológicos relacionados (integración de inteligencia artificial, electrónica, IoT y automatización, e impresión 3D y fabricación digital), en los términos de este contrato y de cada Anexo de Alcance que LAS PARTES suscriban. EL CLIENTE se obliga a pagar el valor pactado en cada anexo.

Segunda — Alcance por anexo

1. **Anexos de Alcance.** Cada proyecto se describe en un Anexo de Alcance numerado y firmado por LAS PARTES, que precisa los entregables, el cronograma, el valor, los supuestos, las exclusiones y los criterios de aceptación. Cada anexo forma parte integral de este contrato.
2. **Prelación.** En caso de contradicción, prevalece este contrato sobre los anexos, salvo que el anexo diga de forma expresa qué cláusula del contrato modifica y solo para ese proyecto. Las órdenes de cambio firmadas prevalecen sobre el anexo que modifican.
3. **Fuera de alcance.** Lo que no esté descrito de forma expresa en un anexo o en una orden de cambio firmada no hace parte de las obligaciones de EL PROVEEDOR.

Anexos suscritos a la firma de este contrato: ☐ Software a la medida ☐ Inteligencia artificial ☐ IoT y automatización ☐ Impresión 3D y fabricación digital.

Tercera — Naturaleza del contrato y autonomía

Este es un contrato de naturaleza civil y comercial, y no genera relación laboral alguna entre LAS PARTES ni entre EL CLIENTE y las personas que EL PROVEEDOR vincule para su ejecución. EL PROVEEDOR actúa con autonomía técnica, directiva y administrativa, sin subordinación ni horario, con sus propios medios y herramientas, y es el único responsable de sus aportes al Sistema de

Seguridad Social Integral y de las obligaciones con su personal. EL CLIENTE podrá coordinar la ejecución y verificar los resultados, sin que ello implique subordinación.

Cuarta — Vigencia

Este contrato tiene una vigencia de _____ (ej. 12) meses contados desde su firma, prorrogable automáticamente por períodos iguales si ninguna de LAS PARTES manifiesta por escrito su intención de no prorrogarlo con treinta (30) días calendario de anticipación. Cada anexo tiene el plazo de ejecución que en él se indique. Si el contrato termina con anexos en curso, estos continuarán rigiéndose por este contrato hasta su terminación.

Quinta — Valor

El valor de cada proyecto es el que se fije en su Anexo de Alcance y en las órdenes de cambio aprobadas. Salvo pacto en contrario en el anexo:

☐ No causa IVA: EL PROVEEDOR no es responsable de IVA. ☐ El valor incluye IVA. ☐ Al valor se suma el IVA vigente.

El valor no incluye los costos de servicios de terceros necesarios para operar la solución (alojamiento o *hosting*, dominios, bases de datos en la nube, licencias, consumo de APIs de inteligencia artificial, planes de datos, mensajería de texto o correo transaccional, hardware, materiales y envíos), salvo que el anexo los incluya de forma expresa. Estos costos los asume EL CLIENTE, preferiblemente con cuentas a su nombre.

Sexta — Forma de pago

1. **Hitos.** El valor de cada anexo se paga por hitos, según la tabla de pagos del anexo. Salvo pacto distinto, el primer hito es un anticipo del _____ (ej. 40) % a la firma del anexo, sin el cual no se inicia la ejecución.
2. **Plazo.** EL CLIENTE pagará cada hito dentro de los _____ (ej. 5) días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta de cobro o factura, mediante transferencia a la cuenta que EL PROVEEDOR indique por escrito y firmada. Solo se tendrán como válidos los pagos hechos a esa cuenta.
3. **Retenciones.** EL CLIENTE practicará las retenciones de ley que correspondan y entregará los certificados respectivos.
4. **Mora.** El retraso en el pago causará intereses de mora a la tasa máxima legal permitida (art. 884 del Código de Comercio). Con más de quince (15) días calendario de mora, EL PROVEEDOR podrá suspender la ejecución, previo aviso escrito con cinco (5) días hábiles de anticipación; el cronograma se correrá por el tiempo de la suspensión.

Séptima — Obligaciones de EL PROVEEDOR

1. Ejecutar los servicios con la diligencia, la calidad y las buenas prácticas propias de la industria del software y de la fabricación digital.

2. Cumplir el cronograma de cada anexo, salvo retrasos imputables a EL CLIENTE, a terceros o a fuerza mayor.
3. Informar a EL CLIENTE el avance del proyecto y, de inmediato, cualquier riesgo que pueda afectar el alcance, el plazo o el valor.
4. Entregar la documentación, los accesos y los archivos que el anexo determine.
5. Guardar confidencialidad y tratar los datos personales conforme a las cláusulas Decimotercera y Decimocuarta.

Octava — Obligaciones de EL CLIENTE

1. Pagar el valor pactado en la forma y las fechas acordadas.
2. Designar un interlocutor con capacidad de decisión: _____ (nombre y cargo), correo _____ (correo).
3. Suministrar a tiempo la información, los contenidos, los accesos, los datos de prueba y las aprobaciones que el proyecto requiera, y responder las consultas dentro de los _____ (ej. 3) días hábiles siguientes. Los retrasos de EL CLIENTE extienden el cronograma en igual medida.
4. Revisar los entregables dentro de los plazos de la cláusula Novena.
5. Garantizar que tiene los derechos sobre los materiales que entrega (textos, imágenes, marcas, diseños, bases de datos) y la autorización de los titulares de los datos personales que entrega o que la solución recolectará.
6. Contratar y pagar los servicios de terceros indicados en la cláusula Quinta y cumplir sus términos de uso.

Novena — Entregables y aceptación

1. **Entrega.** EL PROVEEDOR notificará por escrito cada entregable y lo pondrá a disposición de EL CLIENTE en el ambiente o medio indicado en el anexo.
2. **Verificación.** EL CLIENTE dispone de _____ (ej. 10) días hábiles desde la notificación para verificarlo contra los criterios de aceptación del anexo y reportar por escrito los hallazgos, con una descripción que permita reproducirlos.
3. **Corrección.** EL PROVEEDOR corregirá sin costo los hallazgos que correspondan al alcance contratado y entregará de nuevo. La nueva verificación se limita a lo corregido.
4. **Aceptación.** El entregable se entiende aceptado (a) con la firma del Acta de Entrega, (b) si vence el plazo de verificación sin reporte escrito, o (c) si EL CLIENTE lo usa en su operación real o en producción. Los hallazgos menores que no impidan el uso no son motivo para rechazar la entrega; se registran en el acta y se corrigen dentro de la garantía.

Décima — Cambios de alcance

Toda solicitud que modifique el alcance, el plazo o el valor de un anexo se tramitará mediante una Orden de Cambio escrita, en la que EL PROVEEDOR estimará su impacto. Ningún cambio será obligatorio para EL PROVEEDOR ni exigible por EL CLIENTE hasta que la orden esté firmada por ambas partes. Las solicitudes verbales o por mensajería no modifican el alcance.

Undécima — Propiedad intelectual

1. **Marco legal.** El software se protege como obra literaria conforme a la Ley 23 de 1982, la Decisión Andina 351 de 1993 y el Decreto 1360 de 1989. Los derechos morales de autor de EL PROVEEDOR son irrenunciables e inalienables.
2. **Componentes preexistentes.** Las librerías, módulos, plantillas, herramientas, metodologías y conocimiento técnico que EL PROVEEDOR haya desarrollado antes o por fuera de este contrato, o que sean de uso general en sus proyectos, siguen siendo de su exclusiva propiedad, aunque se incorporen a los entregables. EL CLIENTE recibe sobre ellos la licencia de uso de la cláusula Duodécima.
3. **Desarrollos específicos.** Respecto del código, los diseños y la documentación creados exclusivamente para EL CLIENTE en un anexo, LAS PARTES pactan la opción marcada a continuación, la cual constituye **pacto en contrario** a la presunción del artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, en lo que se aparte de ella:

   ☐ **Opción A — Licencia.** EL PROVEEDOR conserva la titularidad de los derechos patrimoniales y otorga a EL CLIENTE la licencia de uso de la cláusula Duodécima.

   ☐ **Opción B — Cesión.** Con el pago total del anexo, EL PROVEEDOR cede a EL CLIENTE los derechos patrimoniales de reproducción, transformación, distribución y comunicación pública sobre los desarrollos específicos, sin límite de tiempo ni de territorio. Esta cláusula constituye el documento escrito de cesión del artículo 183 de la Ley 23 de 1982, y EL CLIENTE podrá registrarla ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

   Si ninguna casilla se marca, aplica la Opción A.
4. **Software de terceros.** Los componentes de código abierto o de terceros incluidos en la solución se rigen por sus propias licencias, que EL CLIENTE se obliga a respetar. EL PROVEEDOR informará en la documentación los principales componentes de terceros utilizados.
5. **Código fuente.** Con el pago total del anexo, EL PROVEEDOR entregará el código fuente de los desarrollos específicos en el repositorio o medio que indique el anexo, salvo que este disponga otra cosa.
6. **Materiales de EL CLIENTE.** Las marcas, contenidos, datos y diseños que entregue EL CLIENTE siguen siendo de su propiedad; EL PROVEEDOR solo podrá usarlos para ejecutar este contrato.
7. **Referencia comercial.** ☐ Sí ☐ No autoriza EL CLIENTE a EL PROVEEDOR para mencionar su nombre y una descripción general del proyecto en su portafolio, sin revelar información confidencial.

Duodécima — Licencia de uso

Con el pago total del anexo, EL PROVEEDOR otorga a EL CLIENTE una licencia de uso no exclusiva, perpetua, intransferible y sin límite de territorio sobre los entregables y los componentes preexistentes incorporados, para la operación interna de su negocio y de sus empresas vinculadas, con número ilimitado de usuarios salvo que el anexo indique otra cosa. EL CLIENTE podrá modificar o hacer modificar por terceros el código entregado, bajo su responsabilidad. No podrá vender, sublicenciar, arrendar ni comercializar los entregables como producto propio frente

a terceros, salvo autorización escrita o cesión conforme a la Opción B. Mientras haya pagos al día pendientes, EL CLIENTE puede usar la solución sin restricción.

Decimotercera — Confidencialidad

Cada parte mantendrá en reserva la información técnica, comercial, financiera y operativa de la otra a la que tenga acceso con ocasión de este contrato, la usará solo para su ejecución y la protegerá con al menos el mismo cuidado que aplica a la propia. No es confidencial la información que sea de dominio público, que la parte receptora ya conociera legítimamente, que reciba de un tercero sin deber de reserva o que deba revelar por orden de autoridad competente, caso en el cual avisará de inmediato a la otra parte. Esta obligación se mantiene durante la vigencia del contrato y _____ años más después de su terminación.
ej. 5

Decimocuarta — Protección de datos personales

1. **Roles.** Respecto de los datos personales que EL CLIENTE registre o que la solución recolecte, EL CLIENTE es el **Responsable del Tratamiento** y EL PROVEEDOR actúa como **Encargado del Tratamiento**, en los términos de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1074 de 2015 (que compila el Decreto 1377 de 2013). Esta cláusula hace las veces de contrato de transmisión de datos.
2. **Deberes de EL CLIENTE.** Contar con la autorización previa, expresa e informada de los titulares, con su política de tratamiento de la información y con el aviso de privacidad, y atender las consultas y reclamos de los titulares.
3. **Deberes de EL PROVEEDOR.** Tratar los datos solo para ejecutar este contrato y según las instrucciones escritas de EL CLIENTE; cumplir los deberes del artículo 18 de la Ley 1581 de 2012; aplicar medidas razonables de seguridad para evitar su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado; limitar el acceso a las personas que lo requieran, bajo deber de reserva; y no usarlos para fines propios.
4. **Subencargados y nube.** EL CLIENTE autoriza el uso de proveedores de infraestructura en la nube y de servicios técnicos reconocidos para alojar y procesar los datos, cuyos servidores pueden estar fuera de Colombia. Proveedores previstos: _____
ej. Supabase, Google Firebase, Vercel
. EL PROVEEDOR informará por escrito el cambio de estos proveedores.
5. **Incidentes.** EL PROVEEDOR informará a EL CLIENTE cualquier incidente de seguridad que afecte los datos dentro de las _____ horas siguientes a su conocimiento, para que EL CLIENTE haga el reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando corresponda.
ej. 48
6. **Fin del tratamiento.** Al terminar el contrato, EL PROVEEDOR entregará los datos a EL CLIENTE en un formato de uso común y los suprimirá de los sistemas bajo su control dentro de los _____ días siguientes, salvo deber legal de conservarlos.
ej. 30

Decimoquinta — Garantía

EL PROVEEDOR garantiza que los entregables funcionan conforme al alcance y a los criterios de aceptación del anexo durante _____ meses contados desde su aceptación, salvo que el anexo fije un plazo distinto. Durante la garantía corregirá sin costo los defectos reproducibles atribuibles a su trabajo. La garantía no cubre: fallas por uso indebido o distinto al previsto; modificaciones
ej. 3

hechas por EL CLIENTE o por terceros; cambios, caídas o descontinuación de servicios, APIs, plataformas, navegadores, sistemas operativos o hardware de terceros; ataques informáticos no atribuibles a negligencia de EL PROVEEDOR; ni pérdida de información por falta de copias de respaldo a cargo de EL CLIENTE. Las garantías específicas de hardware y piezas fabricadas se rigen por el anexo correspondiente.

Decimosexta — Soporte

Durante la garantía, EL PROVEEDOR atenderá las solicitudes por correo o WhatsApp en días hábiles, de _____ (hora) a _____ (hora), con un tiempo de primera respuesta de _____ (ej. 1) día hábil. Vencida la garantía, el soporte, el mantenimiento evolutivo, las actualizaciones y la administración de la infraestructura se prestarán mediante un plan de soporte o una cotización aparte. Las nuevas funcionalidades no son soporte y se tramitan como Orden de Cambio o como nuevo anexo.

Decimoséptima — Limitación de responsabilidad

La responsabilidad total de EL PROVEEDOR por cualquier reclamación derivada de un anexo, sea contractual o extracontractual, no excederá el valor efectivamente pagado por EL CLIENTE por ese anexo en los doce (12) meses anteriores al hecho que la origina. EL PROVEEDOR no responde por lucro cesante, pérdida de oportunidades de negocio, daño a la reputación ni perjuicios indirectos, ni por decisiones que EL CLIENTE tome con base en los resultados de la solución. Esta limitación no aplica en casos de dolo o culpa grave, ni a la obligación de confidencialidad, ni a los daños que la ley no permita limitar.

Decimoctava — Fuerza mayor

Ninguna de LAS PARTES responde por el incumplimiento causado por fuerza mayor o caso fortuito en los términos del artículo 64 del Código Civil, siempre que lo informe por escrito a la otra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Los plazos se suspenden mientras dure el hecho. Si se prolonga por más de treinta (30) días calendario, cualquiera de las partes podrá terminar el anexo afectado, pagándose lo ejecutado.

Decimonovena — Terminación

1. **Causales.** El contrato o cualquier anexo terminan (a) por cumplimiento de su objeto o vencimiento de su plazo; (b) por mutuo acuerdo escrito; (c) por incumplimiento grave de una parte que no se subsane dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al requerimiento escrito de la otra; o (d) por decisión unilateral de cualquiera de las partes, con aviso escrito de treinta (30) días calendario.
2. **Efectos.** En toda terminación, EL CLIENTE pagará a EL PROVEEDOR los hitos cumplidos y el trabajo ejecutado hasta la fecha, en proporción al avance verificable, y EL PROVEEDOR entregará lo desarrollado y pagado. El anticipo se imputa al trabajo ejecutado y no es reembolsable en lo que ya se haya causado. Las cláusulas de propiedad intelectual, confidencialidad, datos personales, limitación de responsabilidad y solución de controversias sobreviven a la terminación.

Vigésima — Cesión y subcontratación

Ninguna de LAS PARTES podrá ceder total o parcialmente este contrato sin la autorización previa y escrita de la otra (art. 887 del Código de Comercio). EL PROVEEDOR podrá apoyarse en colaboradores o en proveedores especializados para tareas puntuales, sin que ello lo releve de su responsabilidad frente a EL CLIENTE ni genere vínculo alguno entre estos y EL CLIENTE.

Vigésima primera — Indemnidad

EL CLIENTE mantendrá indemne a EL PROVEEDOR frente a reclamaciones de terceros originadas en los materiales, contenidos, datos, archivos o instrucciones que EL CLIENTE suministre o en el uso que dé a la solución. EL PROVEEDOR mantendrá indemne a EL CLIENTE frente a reclamaciones de terceros por infracción de derechos de autor originadas exclusivamente en el código escrito por EL PROVEEDOR.

Vigésima segunda — Notificaciones

Las comunicaciones se enviarán por escrito a los siguientes correos, que LAS PARTES aceptan como medio válido de notificación: EL PROVEEDOR, cdhmaker@gmail.com; EL CLIENTE, _____. Cualquier cambio de dirección se informará por escrito.
correo del cliente

Vigésima tercera — Solución de controversias

Las diferencias que surjan de este contrato se resolverán primero por arreglo directo durante quince (15) días hábiles contados desde la comunicación escrita de una parte a la otra. Si no hay acuerdo, LAS PARTES acudirán a conciliación ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Agotada la conciliación sin acuerdo:

☐ La controversia se someterá a los jueces competentes de la ciudad de Medellín. ☐ La controversia se someterá a un tribunal de arbitraje de esa Cámara, conforme a la Ley 1563 de 2012, con un (1) árbitro si la cuantía es menor a 400 SMMLV, que decidirá en derecho.

Vigésima cuarta — Ley aplicable y domicilio

Este contrato se rige por las leyes de la República de Colombia. Para todos los efectos legales, el domicilio contractual es la ciudad de Medellín.

Vigésima quinta — Disposiciones finales

1. **Mérito ejecutivo.** Este contrato, junto con los anexos, las órdenes de cambio y las actas de entrega firmadas, presta mérito ejecutivo para el cobro de las sumas adeudadas (art. 422 del Código General del Proceso).
2. **Integridad.** Este contrato y sus anexos contienen el acuerdo completo de LAS PARTES y reemplazan las propuestas y conversaciones previas. Solo podrá modificarse por escrito firmado por ambas.
3. **Independencia de las cláusulas.** Si una cláusula resulta nula o inaplicable, las demás conservan su validez.

4. **Firma electrónica.** LAS PARTES aceptan firmar este contrato y sus anexos mediante firma manuscrita escaneada, firma electrónica o firma digital, con plena validez conforme a la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
5. **Impuestos.** Cada parte asume los impuestos que la ley le asigne. Si se causa impuesto de timbre, lo pagarán LAS PARTES por partes iguales.

Para constancia se firma en Medellín, a los _____ (día) días del mes de _____ (mes) de _____ (año), en dos (2) ejemplares del mismo tenor.

Henry Taborda	_____
CDH Maker — EL PROVEEDOR	Representante legal — EL CLIENTE
C.C.: _____	C.C.: _____